

昆明市劳动保护管理办法

发 文 机 关：昆明市人民政府

发 布 日 期：1992. 06. 22

生 效 日 期：1992. 06. 22

时 效 性：现行有效

文 号：昆政发〔1992〕128 号

目 录

- 第一章 总则
- 第二章 组织管理
- 第三章 新建 改建 扩建 工程
- 第四章 生产场所
- 第五章 机械、电气、设备
- 第六章 防火、防爆和危险物品管理
- 第七章 金属冶炼
- 第八章 建筑施工
- 第九章 厂内运输和内河航运
- 第十章 林业集运
- 第十一章 有毒有害作业场所和个人防护
- 第十二章 伤亡事故处理
- 第十三章 附则

昆明市劳动保护管理办法

昆政发[1992]128 号

第一章 总则

第一条 为保障劳动者在生产过程中的安全和健康，促进社会主义建设事业的发展，根据《[中华人民共和国宪法](#)》和国家有关加强劳动保护的规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于本市辖区内的全民、集体、个体、乡镇企业、事业单位和企业上级主管部门，以及外资、中外合资、中外合作企业(以下简称各企业)。

第三条 各级人民政府，各经济管理部门，企业单位负责人，应按各自的管理职责，对劳动者在劳动过程中的安全和健康负责。同时，做好以下工作：

- 1、认真贯彻执行国家的劳动保护方针、政策、法规；
- 2、在管理生产的同时，必须对安全工作同时计划、布置、检查、总结、评比。对各种事故隐患，职业危害要采取措施，加以防范，消除；
- 3、制订改善劳动条件的长远规划和年度计划，并组织实施；
- 4、对劳动者进行劳动安全卫生宣传教育和培训工作；
- 5、组织调查处理伤亡事故。

第四条 各企业必须坚持科学管理、坚持安全生产、文明生产，建立健全安全生产责任制和岗位责任制。不得违章指挥和作业。

企业主要领导对本单位的安全工作负责。总工程师或技术负责人对本单位安全工作负技术责任。企业各职能部门人员对职能范围内的安全工作负责。各企业作业班、组长和工人对所负责的区域岗位的安全工作负责。

第五条 劳动保护和安全生产措施经费，应按国家的规定提取和使用。任何单位和个人不准挪作他用。

第二章 组织管理

第六条 各级劳动主管部门负责监察本办法在本行政区域内的贯彻执行情况。

第七条 市属各级经济综合管理部门和企业主管部门，应设置安全卫生管理机构，配备安全技术人员，履行安全生产管理的职责。安全技术人员的职权是：

- 1、检查本办法及有关劳动保护法规和标准的执行情况；
- 2、调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参加审查安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查；
- 3、协助制订并督促执行安全教育和安全技术培训计划；
- 4、参加有关安全设施的设计审查、监督及竣工验收；
- 5、制止违章作业和违章指挥，发现可能造成伤亡事故时，有权立即停止作业，撤出人员，并向上级主管领导人报告；
- 6、参加伤亡事故的调查和处理；

7、及时向上级反映违反本办法和有关劳动保护法规的行为。

第八条 企业领导应具有安全生产知识，并由劳动部门负责进行安全培训和考核。

车间主任，生产管理人员和班组长，由企业或上级主管部门进行安全培训和考核。

新工人、特种作业人员和换岗工作，须经安全教育和操作技术训练，经考试合格后方准独立操作。

第九条 凡认真贯彻执行国家有关劳动保护法规和本办法成绩显著者，由企业主管部门给予表彰和奖励。成绩特别突出的，可报请人民政府给予表彰和奖励。

第三章 新建 改建 扩建 工程

第十条 厂(场)址的选择，应符合国家有关劳动安全、卫生、防火、防爆规定的要求。

第十一条 新建、改建、扩建和技术革新、技术改造工程项目，必须把安全生产、防火、防爆及消除有毒有害因素的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

第十二条 初步方案设计和《竣工验收报告书》必须有《职业安全卫生专篇》，对危及人员安全和健康的因素加以说明，对其作出评价，并附有关法定单位的检测结果。

第十三条 新建、改建、扩建和技术革新、技术改造工程项目进行设计审查和竣工验收时，必须有劳动、卫生、环境保护、消防部门和工会参加，否则不准施工和投产。

第十四条 设计制造和引进国外新设备，以及使用新技术、新工艺时，必须有符合国家标准劳动保护设施。

第四章 生产场所

第十五条 劳动场所应布局合理、整齐清洁、作业方便，为生产所设的坑、沟，应有盖板和围栏，机器设备和工作台布置，原材料、成品、半成品和废料的堆放，不得妨碍安全操作，通行和装卸。

第十六条 生产场所的光线要充足，局部工作照明应满足操作要求，并符合安全卫生标准。

第十七条 人行道和车行道应保证畅通，夜间有足够的照明，道路与轨道交叉处必须安置明显的警示标志，信号装置或落杆。厂区内车辆行驶的路段必须有按规定设置的限速、鸣号等警示标志。

第十八条 各种桥梁建筑构件必须牢固结实，有堕落危险处要设栏杆或扶手。

第十九条 金属冶炼、铸造、轧制和水泥、化工生产等厂房的屋面积灰、应定期清除，容易踏破的屋面，必须设清灰便道。

第二十条 高温和低温作业场所，应采取必要的防暑降温和防冻伤措施。

第二十一条 因大风、大雪、大雨、大雾直接影响时应停止作业。特殊情况需要作业时，要有保证安全的专门措施。

第五章 机械、电气、设备

第二十二条 各种机械设备的设计、制造、安装和修理，必须符合安全要求。对于危险性较大的设备的设计、制造、安装、维修单位，须持劳动部门核发的安全卫生合格证书。危险性较大的设备，必须有安全卫生检测部门核发的合格证书，方准投入使用。

各种机械对人体发生伤害危险的部分，应有可靠的安全防护装置，建立使用、检查、维修、保养制度，不得超温、超压、超负荷和带病运转。

第二十三条 各种机械设备必须建立设备技术档案，出厂说明书，图纸资料齐全。运转检修和使用情况应在设备技术档案中有记录。

第二十四条 各种危险性较大的设备的使用范围、性能不得任意改变。控制仪表、安全防护装置须经常保持灵敏、有效。

第二十五条 设备与设备之间的距离，须符合有关规定。移动式的机械设备、起重机、吊车应与架空输电线保持一定的安全距离。

第二十六条 企业生产的供电系统和设备动力、照明的供电系统必须有可靠的漏电保护、过负荷和短路保护、接地(接零)保护装置和防雷装置。在有爆炸、燃烧气体的场所，电气必须采用防爆电气。

有可能造成触电危险的供电线路和电动工具、照明、应按规定使用隔电源的安全电压。

架空输电线、裸露带电体、电气设备、建筑物之间的安全距离应符合国家的有关规定和标准。

第六章 防火、防爆和危险物品管理

第二十七条 企业必须贯彻消防法规，结合实际建立专职或兼职消防组织，配备专职或兼职消防人员，建立防火制度，认真整改和消除火险隐患。

第二十八条 煤气发生站、氧气站、乙炔站和其它易燃易爆场所，在安全距离内严禁烟火。检修设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。在林区或其它有火灾危险的区域内用火时，火未彻底熄灭前，用火人不准离开现场。

第二十九条 有易燃、易爆、有毒等危险物品的区域，必须设有醒目并能区分类别的警示标志，建立严格的安全管理制度。凡使用煤气作燃料的单位，必须按规定建立煤气防护站或设有防护人员。在不准动火区域内动火，必须经有关部门签发动火证后，在采取安全措施、有专人监护下方能动火。

第三十条 企业必须加强对易燃、易爆物品和有毒气体的管理。这些物体在空气中的允许浓度不得超过国家规定的标准。

第三十一条 在可燃构件、可燃物质同明火和散发火花的地点之间，易燃物品工厂、车间、仓库同周围建筑物、构筑物之间，库房与库房之间，库房与其它建筑物之间应保持规定的安全防火距离。

过去的建筑设施，因条件限制不能达到规定标准的，应积极采取其它安全防火措施确保安全。

第三十二条 危险药物、原料，半成品，成品的包装，必须严密封实。化学性质互相抵触或灭火、防爆方法不同的物品、禁止混装，混存。雷管和炸药贮存、运输、管理按《[中华人民共和国民用爆炸物品管理条例](#)》的有关规定执行。

第三十三条 生产、使用、贮存和运输易燃、易爆、有毒等危险物品，必须保持设备、容器，管道完好。并采取防静电和电火花措施，严防燃烧，爆炸、中毒以及跑、冒、滴、漏事故发生。

第七章 金属冶炼

第三十四条 各种冶金熔炉，必须建立严格的进料、排渣、出水和检修制度。冶炼厂地和液体金属容器保持干燥，炉坑不得有积水。

第三十五条 高炉的斜桥下面应有防护设施，用人工推料的栈桥两边，必须设置牢固的安全栏杆，下脚设不低于 300 毫米的档板。

第三十六条 冶金炉的检修，炸瘤、钢渣、残铁的爆破和其它故障处理，必须制订专门的安全措施。

第三十七条 盛装金属溶液的容器，应符合安全技术要求。

吊运铁水、钢水和高温溶液，要有专人指挥，并确认吊挂正确牢固后，方能指挥起吊。禁止用钢丝直接吊运红钢或赤热金属。禁止对液体熔渣洒水和在未冷却前吊运。

第三十八条 轧制钢材或其它金属的作业线，应设置安全挡板或其它防护设施。轧机开动时，禁止任何人到平衡锤及其附近区域。停机时，各操纵台控制器必须放回零位，并切断电源。清理地沟应锁住平衡锤，有两人以上作业，并有良好的照明。

第三十九条 对各种金属和非金属冶炼中的电磁波辐射，必须采用隔离或屏蔽防护措施。

第八章 建筑施工

第四十条 工程施工前必须制定安全技术措施。多个单位在同一现场施工，由总承包单位或现场指挥部负责制定安全技术措施，并组织实施。

第四十一条 施工现场的运输道路、机械装置、排水系统、材料堆放，应符合安全、防火要求。各种需拆除的器材和废料必须及时清除。

施工现场临时架设的电气线路，应按电力部门的规定办理。施工现场除符合专项规定外，不准随意架设高压输电线。如在高压输电线附近施工，必须按规定留出安全防护区，防护区内，严禁搭建工棚或堆放器材。

第四十二条 施工区域内的悬岩、陡坡、深坑和现场升降口、楼梯口、预留口、道路口，必须有防护设施并设置明显的标志。

第四十三条 建筑施工的安全网、要随墙体逐层上升，每四层应设置一道固定的安全网。高空作业和攀登悬陡坡，必须有安全防护设施或拴安全带、戴安全帽。

各类脚手架必须按规定架设和使用。未经施工负责人检查许可，不准使用和拆迁。

在交通道旁施工，必须设置安全网，安全板等设施。

第四十四条 在石棉瓦屋面施工，应采取安全措施，防止发生伤亡事故。

第四十五条 在坑井、隧道和沉箱中的工作人员，应备有独立电源和符合安全要求的照明灯。

第四十六条 挖掘深坑，深槽等应根据土质和地下水位情况，采取降水，排水措施，设置安全边坡或支护，防止塌方。严禁采用掏掘的作业方法。

第四十七条 凡进入井坑、地道、管道、洞室等空气不流通的场所，应采取预防中毒、窒息等措施。

第四十八条 一切临时性和永久性的建筑工程不准选择在危岩、滑坡、塌坡、山洪、泥石流等危险的地带建筑。

第四十九条 拆除工程前，必须根据现场建(构)筑物形状制定安全措施和操作规程。禁止使用数层同时拆除和掏底推倒的拆除方法。

采用爆破拆除时必须按设计，由专门人员进行打眼、装药、起爆，并设置警戒线、警戒人员，撤离周围人员居民，车辆等。起爆 20 分钟后才能进入现场检查，确认无危险后方准人员进入现场。

第九章 厂内运输和内河航运

第五十条 各企业的厂内机动运输车辆必须由当地劳动部门检验，取得牌照和行驶证后方准行驶。牌证不得挪用、涂改、伪造。

第五十一条 厂内机动运输车辆驾驶员必须身体健康，并经过专业安全技术、操作培训和劳动部门考试合格，取得驾驶证，方准驾驶。

第五十二条 厂内机动运输车辆、行驶、装载以及道路的要求，按国标 GB4387-84《[工业企业厂内运输安全规程](#)》和有关规定执行。

第五十三条 船舶应按国家规定，经取得合格证书方准航行，禁止无证航行和带病航行。

第五十四条 机动船舶的技术船员和非机动船的驾长，应按国家规定，经主管部门考试合格，取得船员证书和驾驶证，方准驾船航行。

第五十五条 船舶必须标明重量水位线，严禁超载航行。

第十章 林业集运

第五十六条 山场采集运作业时，应划出警戒区，设置警戒标志，严禁非生产人员进入。

第五十七条 山场采、集运工种之间，工组之间，不准重迭作业或斜挂作业。

第五十八条 人力串坡集材，应自上而下横山一字形分段分批进行。

第五十九条 集运人员必须在传清信号后方准作业。集运材时，交通要口应设置岗哨、指挥行人和车辆通行。未经允许，不准穿越木材运输道。

第十一章 有毒有害作业场所和个人防护

第六十条 作业场所中的粉尘和有毒有害物质的容许量，按照国家《工业企业设计卫生标准的规定》、《放射性防护规定》和《工业企业噪声卫生标准的规定》执行。

第六十一条 生产作业场所有毒有害因素超过国家允许标准的必须进行治理。

生产作业场所有生产性粉尘、毒物危害的，必须按《[粉尘危害分级监察规定](#)》以及国家有关规定和国标 GB5817-86《生产性粉尘危害程度分级》、GB5044-85《职业性接触毒物危害程度分级》的要求，进行危害程度分级管理，定期检测分级。有危害的，根据其程度限期治理。

第六十二条 各企业应根据国家有关规定，为劳动者配备符合安全卫生要求的防护用品、用具、设立相应的救护措施。

第六十三条 职工进入生产作业场所，必须按规定穿戴和使用劳动防护用品、用具，否则不准作业，生产现场不准穿高跟鞋、拖鞋。酒后不准操作机械、仪器设备和进入危险场所。在有可能发生伤害的传动机械岗位作业，不准戴手套。女工必须戴防护帽，不准将长发露在帽外

第六十四条 进入有中毒、窒息危险的场所作业时，必须对有毒物质进行必要的检测，并配有专门的安全防护措施、用具。

第六十五条 企业使用的劳动防护用品、用具，必须是定点生产、销售单位的产品，职工领用的防护用品不准转卖。禁止将劳动防护用品折合现金发给个人。

第十二章 伤亡事故处理

第六十六条 企业发生事故，必须按照国务院《[企业职工伤亡事故报告和处理规定](#)》和《[特别重大事故调查程序暂行规定](#)》以及国家有关规定及时报告和调查处理，不得隐瞒不报，虚报或故意迟延报告。

第六十七条 凡发生轻伤、重伤事故，由企业或企业主管部门组织生产、技术、安全、工会等部门组成事故调查组及时进行调查。劳动部门可视情况参加。

发生死亡事故，由企业主管部门会同企业所在地的劳动、公安、工会、检察院等部门以及有关专家、技术人员组成事故调查组及时进行调查。

发生重大死亡、特别重大事故，按国务院有关规定组成事故调查组进行调查。

第六十八条 事故调查时，有关人员、单位应如实说明事故情况，不得拒绝。

第六十九条 事故调查组必须按“三不放过”的原则，查清事故原因、责任，拟定改进措施，提出事故处理意见，编写职工伤亡事故调查报告书。报告书经事故调查组成员签名，劳动部门批复后视为结案。

第七十条 对事故责任人的处理以及隐患整改，由企业和企业主管部门根据批复的调查报告书办理，并在职工中公布处理结果。

第七十一条 伤亡事故处理结案工作应当在事故发生后 90 天内结束。特殊情况，经劳动部门批准可适当延长，但最多不能超过 180 天。

第十三章 附则

第七十二条 各县区人民政府和有关部门可根据本地区、本系统的具体情况，制定贯彻本办法的实施细则。

第七十三条 本办法自公布之日起施行，并由昆明市劳动人事局负责解释。



扫一扫，手机阅读更方便